I COOKIE

Andrei Dorin Sandu
Giulia Ponassi
Riccardo Malchiodi



COSA SONO I COOKIE?

Un cookie è un piccolo file o un frammento di testo che un server, un sito, invia al client, il dispositivo adoperato dall'utente, per memorizzare informazioni sullo stato o sulle preferenze dell'utente. L'obiettivo principale dei cookie è quello di riconoscere l'utente nel momento in cui ritorna su un sito web, permettendo così di personalizzare l'esperienza di navigazione, semplificare determinate operazioni (come il login automatico o il salvataggio dei prodotti nel carrello) e raccogliere dati per fini statistici o pubblicitari.

CI SONO VARI TIPI DI COOKIE

Cookie permanenti

I cookie permanenti hanno una data di scadenza e rimangono disponibili anche dopo la chiusura del browser.

Cookie di sessione

I cookie di sessione non hanno una data di scadenza esplicita. Sono validi solo durante la sessione di lavoro dell’utente e vengono eliminati alla chiusura del browser.

I cookie possono essere distinti dal punto di vista dell'utilizzo e in base alla provenienza

Cookie tecnici

Servono per la navigazione, sono necessari per lo scorrimento e la consultazione della pagina. Memorizzano i dati d’accesso per fare in modo di non eseguire l’accesso ad ogni sessione. Inoltre, memorizzano i dati per il pagamento tramite carta di credito o per mezzo di altri sistemi.

Cookie statistici

Vengono utilizzati a fini di ottimizzazione del sito, direttamente dal titolare del sito stesso per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.

Cookie di marketing e profilazione (pubblicitari)

Questi cookie hanno lo scopo di fornire spazi pubblicitari. Essi possono essere installati, dal titolare del sito oppure da terze parti. Vengono utilizzati per profilare la navigazione dell'utente, in modo da poter proporre messaggi pubblicitari in base ai suoi interessi. La profilazione è anonima e le informazioni raccolte tramite questi cookie non consentono di risalire all'identità dell'utente.

Cookie di social network

Si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” delle reti sociali. Queste funzioni consentono alle reti sociali di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti.

Cookie di prima parte

Sono i cookie inviati al browser direttamente dal sito che si sta visitando. Sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento tecnico o tenere traccia di preferenze espresse in merito all'uso del sito stesso.

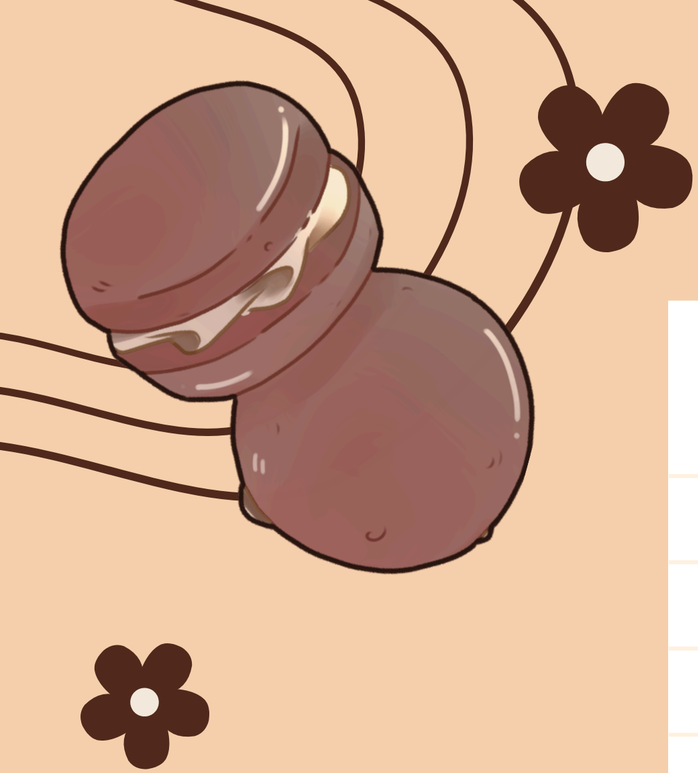
Cookie di terza parte

I cookie di terze parti appartengono a domini diversi da quello mostrato nella barra degli indirizzi. Questi tipi di cookie appaiono in genere quando le pagine web sono dotate di contenuti, come ad esempio banner pubblicitari, da siti web esterni. Questo implica la possibilità di monitoraggio della cronologia di navigazione dell'utente, ed è spesso usato dagli inserzionisti, nel tentativo di servire annunci rilevanti e personalizzati per ciascun utente. La maggior parte dei moderni browser web contengono delle impostazioni di privacy che sono in grado di bloccare i cookie di terze parti.

I COOKIE BANNER



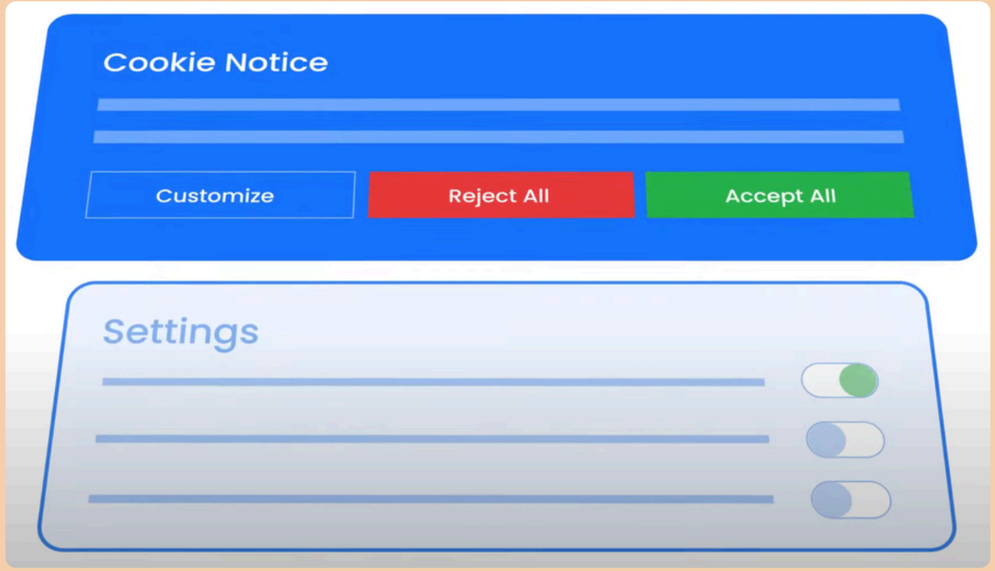




Un cookie banner è una notifica spesso visualizzata durante la prima visita di un utente a un sito web, che lo informa sui cookie e sui tracker utilizzati dal sito e chiede il consenso dell'utente a memorizzare i cookie sui suoi dispositivi.

Prima dell'avvento delle leggi sulla privacy, i siti web utilizzavano spesso un banner per i cookie di sola notifica che informava sull'utilizzo dei cookie, ma non chiedeva agli utenti il permesso di caricarli sui loro dispositivi. La situazione è cambiata con l'avvento delle leggi sulla privacy in tutto il mondo, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea.

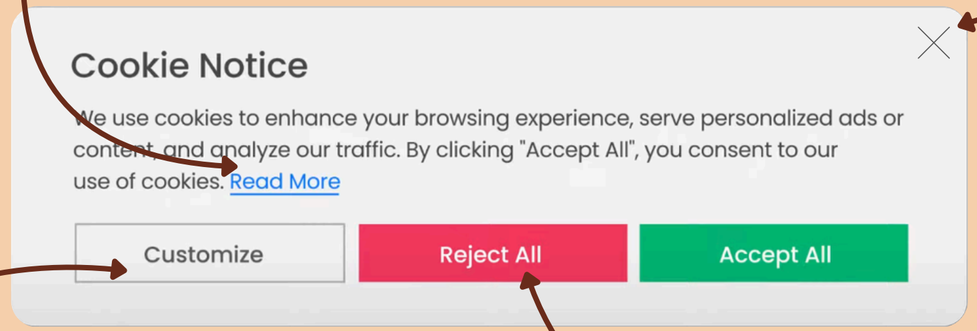
Un cookie banner dovrebbe idealmente avere due strati:
il primo strato è quello principale, che l’utente vede appena entra in un sito web, il secondo strato contiene le ulteriori impostazioni ed informazioni sui cookie.





Primo strato

il banner deve contenere un link contenente le normative sulla privacy e sui cookie del sito web

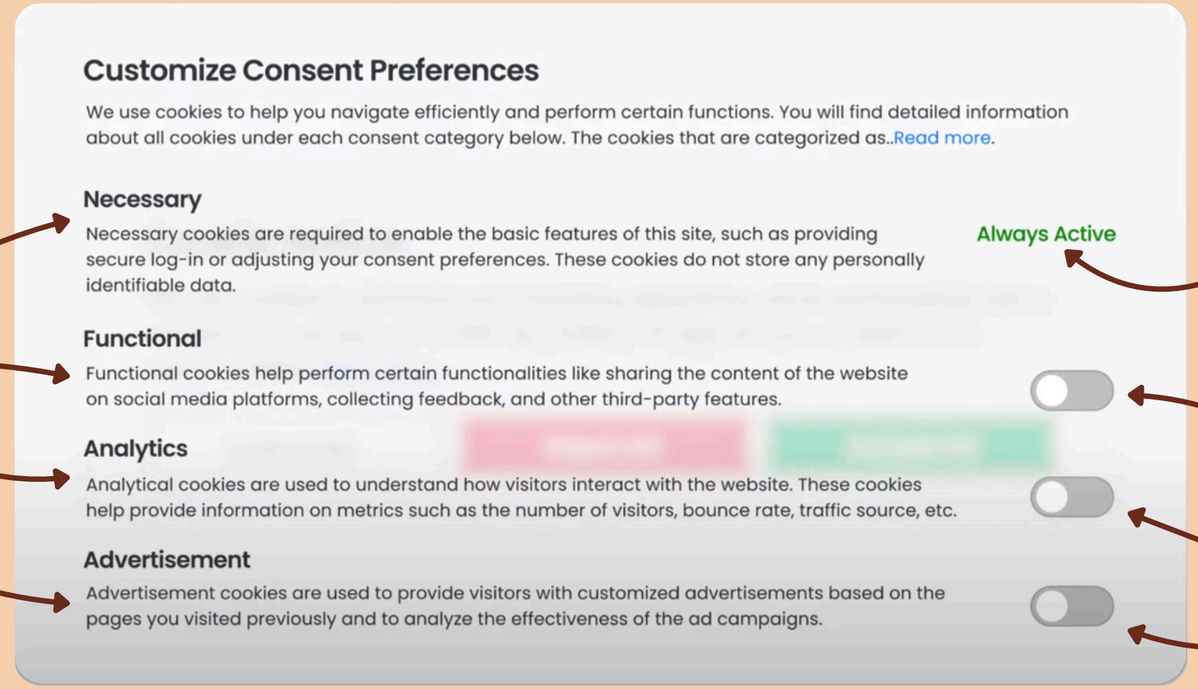


secondo le normative italiane, deve prevedere di un pulsante di chiusura (X) nell'angolo in alto a destra per consentire agli utenti di chiudere il banner

deve essere presente un opzione dove modificare le impostazioni e le preferenze sui cookie: questo ci porterà al secondo strato del cookie banner

Il bottone per rifiutare deve essere della stessa dimensione di quello per accettare

Secondo strato



breve descrizione dei cookie, a cosa servono e quali dati usano: se schiacciati, si espandono per mostrare più dettagli

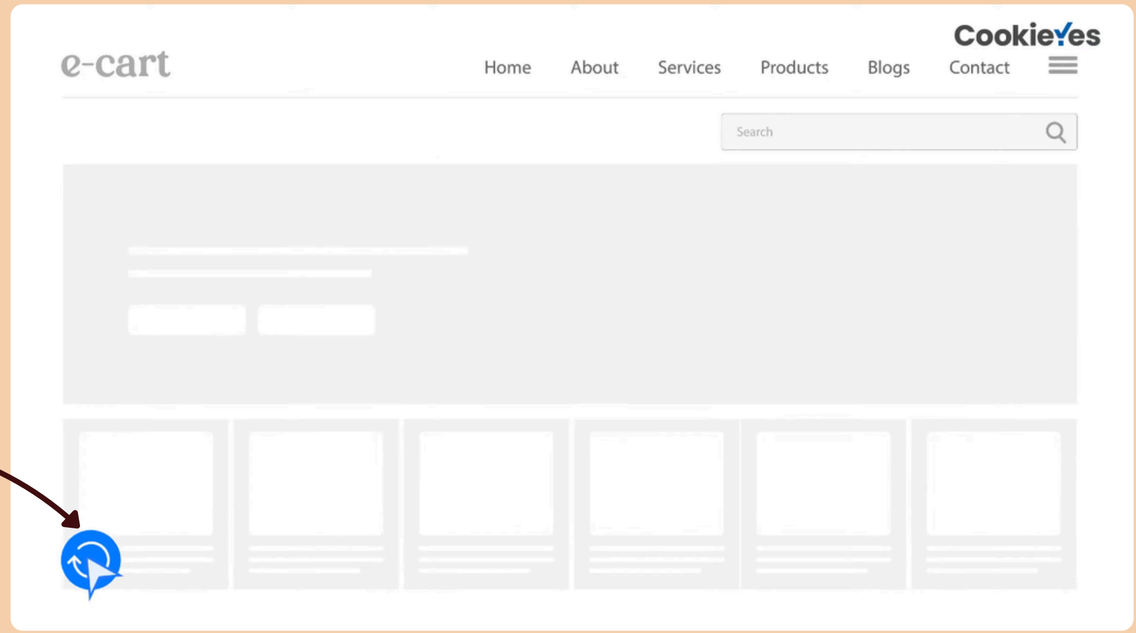
i cookie necessari sono sempre attivi; se il sito ha solo cookie necessari, non è necessario il banner

deve consentire all'utente di poter accettare solo alcuni cookie specifici. le categorie non devono essere accettati di default ma devono essere accettati solo dall'utente



widget di callback

il widget di callback serve per rivedere o modificare il consenso. quando schiacciato, riapre il secondo livello e rende possibile aggiornare i consensi dei vari cookie

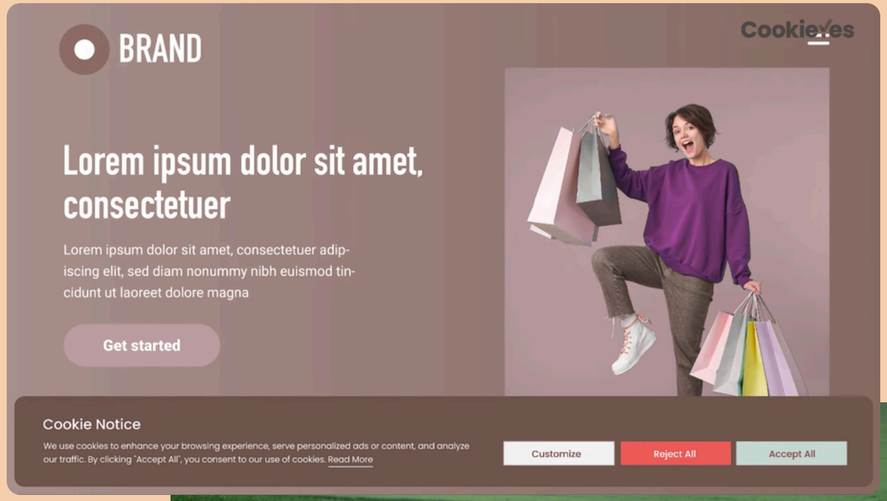




un buon cookie banner

I banner devono essere tradotti in ogni lingua, e presentati base alla lingua preferita dall'utente. Inoltre, i banner devono essere ottimizzate per i vari dispositivi.

I banner a piè di pagina o di intestazione sono spesso utilizzati dai siti web per richiedere il consenso ai cookie, in quanto non intrusivi e non interrompono il contenuto o l'esperienza dell'utente del sito web.
Anche i layout di box fluttuanti o popup sono presenti nei siti web, spesso posizionati nell'angolo sinistro o destro del sito.

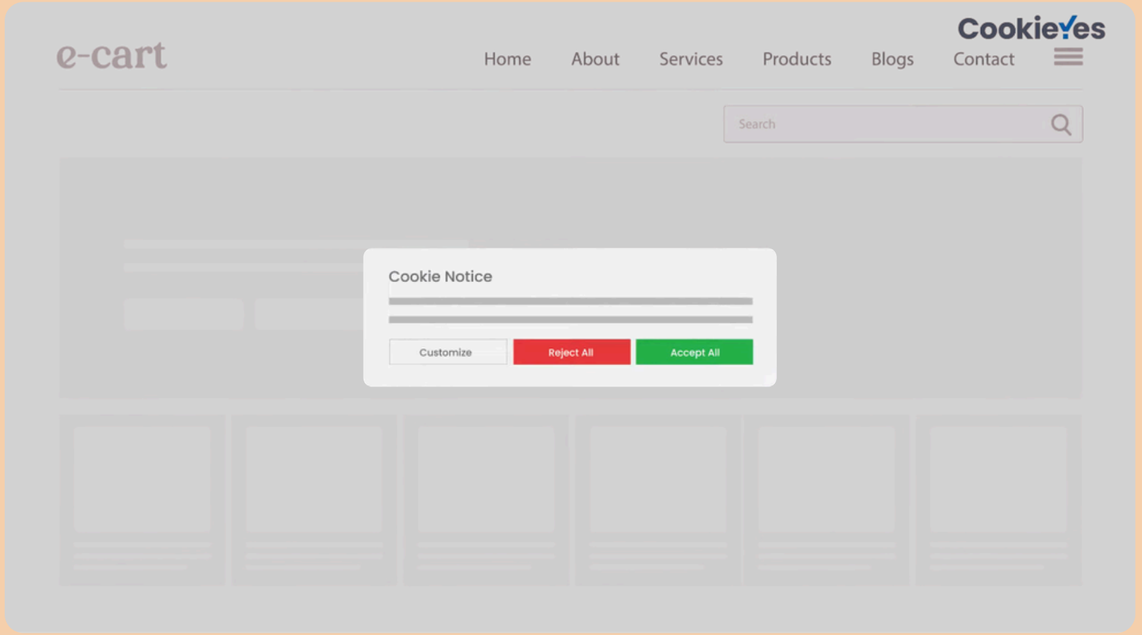






un buon cookie banner

Questo layout è posizionato al centro della pagina web e richiede l’interazione dell’utente prima che possa continuare a visitare il sito. Quando si utilizza questo layout, è importante avere la possibilità di chiudere facilmente il cookie banner.





Aspetti giuridici: legislazione italiana e GDPR

legislazione italiana

In Italia è necessario che l'utente, salvo casi particolari, sia informato e presti esplicitamente il consenso, prima che i cookie vengano salvati. Per tutti i siti web che utilizzano cookie non tecnici (di profilazione), nel momento in cui si accede ad una qualsiasi pagina del sito web deve immediatamente comparire in primo piano un banner (contenente l'informativa breve) di idonee dimensioni, con caratteristiche tali da determinare una discontinuità dell'esperienza di navigazione, indicante:

1. L'utilizzo di cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;
2. se il sito consente l'invio di cookie "terze parti";
3. il link all'informativa estesa;
4. consentire all'utente di selezionare o deselezionare i singoli cookie;
5. che la prosecuzione della navigazione non comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

In caso di omessa o non idonea informativa, nel provvedimento è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro.
L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro.
L'omessa o incompleta notifica al Garante da parte di soggetti che utilizzano cookie di 'profilazione' comporta una sanzione da venti mila a centoventi mila euro. Esclusi da tale obbligo sono coloro che non utilizzano direttamente i cookie di 'profilazione':

- siti che trasmettono cookie di 'profilazione' di "terze parti";
- siti che utilizzano direttamente cookie tecnici.

Sull'ambito di applicazione della normativa in materia di cookie, si evidenzia che la stessa riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento "strumenti situati sul territorio dello Stato".

Dal 9 gennaio 2022 in Italia è in vigore una nuova prescrizione sui cookie: i requisiti che deve osservare il web master di un sito assicurano all'utente maggiori diritti e facoltà di scelta informata (tra gli altri: possibilità di rifiutare in blocco tutte le categorie di cookie, a parte quello tecnico, e mantenere le scelte dell'utente). Inoltre, ha vietato lo strumento denominato cookie wall (ossia un meccanismo vincolante che obbliga l'utente a dare il consenso all'uso dei cookie o altre tecnologie di tracciamento di dati personali per poter visualizzare del contenuto del sito web).

Sul finire del 2022 e nel 2023 si è consolidato il fenomeno editoriale dei mass media (avviato dalle principali testate giornalistiche nazionali) di richiedere l'accettazione dei cookie facoltativi (in particolare quelli legati alla pubblicità pagata dagli inserzionisti) per poter fruire gratuitamente dei contenuti, al posto dell'abbonamento. Tale strumento si chiama paywall. Questo, in linea di principio, non è vietato dalla normazione vigente.

Dal 25 maggio 2018 la regolamentazione sui cookie è prescritta dal GDPR.

GDPR

Dal 25 maggio 2018 è applicato il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation). Secondo la Commissione Europea "i dati personali sono qualunque informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita sia privata, sia professionale o pubblica. Può riguardare qualunque dato personale: nomi, foto, indirizzi email, dettagli bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer." Per questo anche i cookie devono essere trattati come dati personali e devono essere gestiti come segue:

- I dati personali non possono essere tracciati o usati prima che l'utente abbia dato il consenso esplicito;
- Devono essere specificati tutti i tracciamenti dei dati personali su tutte le pagine/URL del sito coinvolte;
- Gli utenti del sito devono essere informati in un linguaggio semplice su:
  - Chi riceve i loro dati e come sono usati;
  - La data di scadenza dei cookie;
- Ogni autorizzazione deve essere salvata/registrata per provare alle autorità che è stata concessa (Formato della prova);
- La revoca del consenso deve essere facile da fare, anche in un secondo momento.

Inoltre la cookie policy deve contenere la lista di tutti i cookie presenti su tutte l
e pagine del sito e per ognuno di essi: chi riceve i dati, per cosa sono utilizzati e la data di scadenza.

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) garantisce il libero flusso dei dati personali all’interno della UE e rinforza la protezione dei diritti dei soggetti interessati con riferimento al trattamento dei dati personali, dando risalto al principio in base al quale la protezione dei dati è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta Europea dei diritti dell’Uomo.

THANK YOU

Fonti:

www.cookieyes.com
www.garanteprivacy.it
it.wikipedia.org